

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKI RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan - Jakarta Timur

Sumber : <i>SUARA PEMBARUAN</i>	Hari/Tgl : <i>RABU 4 - 11 - 2011</i>	Hlm/Kol : <i>1 - 3</i>
Subjek : <i>LEMBAGA PEMASYARAKATAN - KESEPAKATAN INFORMAL</i>	Bidang : <i>13</i>	

Peraturan Versus Kesepakatan Informal

RAHARDI
RAMELAN



Di penghujung tahun 2011, seorang kriminolog Universitas Indonesia telah dikukuhkan sebagai doktor dalam bidang antropologi. Disertasinya yang berjudul "Budaya Penjara, Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Bogor", merupakan hasil penelitian etnografik di dalam Lapas. Disertasi tersebut telah dapat membuka cakrawala kita untuk mengerti dan memahami apa yang terjadi di dalam Lapas.

Yang menjadi perhatian saya adalah dua kesimpulan yang cukup menarik untuk menjadi bahan pemikiran dalam memahami keadaan masyarakat bangsa kita yang terus bergejolak. Yang pertama adalah adanya kesepakatan informal para aktor (petugas dan narapidana) yang ditandai dengan perilaku yang tidak sejalan dengan peraturan kelembagaan. Kesepakatan informal ini berjalan secara kontinu, walaupun para aktor berubah. Seakan-akan telah menjadi konvensi.

Yang kedua adalah, bahwa budaya penjara berkembang secara dinamis sesuai dengan budaya masyarakat di luar penjara pada umumnya. Tidak ada lagi dikotomi

antara budaya penjara dan budaya masyarakat. Bedanya masyarakat penjara terbentuk secara khusus dan mempunyai norma-norma dan kebutuhan atau relasi yang spesifik. Yang berarti apa yang terjadi dalam masyarakat bisa saja terjadi dalam penjara.

Di dalam masyarakat, kita tengarai sering tidak tuntasnya penyelesaian berbagai masalah pada tahun 2011, semakin meningkatnya disharmoni dalam masyarakat. Mulai dari kasus perbankan seperti BJB dan Century; kasus tanah Mesuji dan Bima, sampai berbagai kasus pembunuhan dan kasus pencurian sandal. Arus demonstrasi dan protes terus membanjir. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan formal yang terjadi dan tidak digubrisnya penegak hukum oleh masyarakat sudah merupa-

kan hal yang biasa. Anehnya republik tercinta ini masih terus berjalan walaupun dengan tertatih-tatih.

Fenomena ini menunjukkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan informal hampir di seluruh tingkatan kehidupan kita. Kesepakatan dalam politik sudah menjadi kebiasaan, yang melahirkan berbagai peraturan dan undang-undang. Tentu hal ini terjadi di lembaga-lembaga formal. Kesepakatan politik informal biasanya dilakukan dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Lihat saja apa yang terjadi dalam Setgab Koalisi. Terbentuknya berbagai kaukus merupakan bentuk lain mencari kesepakatan informal. Pertemuan-pertemuan di luar lembaga dalam menentukan sikap, merupa-

kan kesepakatan informal. Kesepakatan informal juga dilakukan lintas lembaga. Kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif, juga dilaksanakan secara informal.

Kesepakatan Informal

Berbagai kesepakatan informal di dalam masyarakat juga sering terjadi. Dalam pelayanan publik, baik di kantor pemerintah daerah, sampai di kantor pemerintah pusat. Kesepakatan ini sering dilakukan dengan uang pelicin, atau uang pengertian 86. Demikian juga dalam penegakan berbagai per-

aturan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan kepolisian, kesepakatan informal menjadi solusi menghindari proses yang berbelit yang tidak diinginkan oleh para aktor.

Maraknya berbagai kegiatan ilegal terus berlanjut. Pembalakan liar yang semakin memperburuk lingkungan, impor ilegal yang merusak industri nasional, beredarnya kaset dan CD ilegal yang menghambat kreativitas, peredaran narkoba yang jelas-jelas dilarang, korupsi, dan kegi-

atan ilegal lainnya, menunjukkan adanya kesepakatan informal dari para aktor. Baik pengusaha, distributor, polisi, Satpol PP, pejabat di pusat maupun di daerah telah bertindak sebagai aktor. Seperti halnya di dalam Lapas antara sipir dan narapidana. Kesepakatan informal yang terjadi selalu menimbulkan biaya, semakin tinggi risiko yang dihadapi semakin mahal biaya yang ditransaksikan. Siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Pemegang kekuasaan dan pemangku kewenanganlah yang paling diuntungkan, mereka dalam posisi untuk menentukan biaya kesepakatan infor-

mal ini. Semakin meningkatnya keinginan yang berwenang mengadakan tindakan, maka biaya kesepakatan informal pun bertambah.

Yang paling mengerikan dan sangat memalukan, adalah adanya kesepakatan informal dalam proses pengadilan kita. Kesepakatan informal hampir di semua tingkat proses, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Pemilihan undang-undang yang akan diterapkan, pasal yang dipilih, barang bukti, dan semua komponen yang mempengaruhi proses hukum, bisa dinegosiasikan. Pada tahap awal penyelidikan, selalu diusahakan agar kesepakatan dilakukan sebelum proses dilaku-

kan dan dicatat. Hari-hari sidang tilang, Pengadilan Negeri dipenuhi oleh "calo". Mereka akan menyelesaikan semua urusan dengan biaya tertentu. Itu kasus-kasus kecil. Untuk kasus-kasus besar, peran diambil alih oleh makelar kasus. Inipun diakui oleh pemerintah dengan masih adanya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Tidak selamanya kesepakatan informal berarti negatif. Kesepakatan informal yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan kedudukan yang sama sejak dulu sudah ada. Sering juga disebut dengan kearifan lokal yang sudah berlangsung sejak lama. Walaupun tidak tertulis, kearifan lokal sudah menjadi konvensi. Masalah utama sekarang ini adalah kedudukan kesepakatan informal yang sudah diakui sebagai kearifan lokal terhadap peraturan perundangan. Sebetulnya kesepakatan informal atau kearifan lokal dapat menyelesaikan berbagai konflik yang muncul sekarang ini.

PENULIS ADALAH PENGAMAT MASALAH
TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT